

单项选择题(每题 1 分)

1. 下列各项税收法律法规中，属于国务院制定的行政法规是()。

- A. 中华人民共和国个人所得税法
- B. 中华人民共和国税收征收管理法
- C. 中华人民共和国企业所得税法实施条例
- D. 中华人民共和国增值税暂行条例实施细则

答案： C

解析： 《税法》教材第 14 页。

2. 某副食品商店为增值税小规模纳税人，2013 年 8 月销售副食品取得含税销售额 66950 元，销售自己使用过的固定资产取得含税销售额 17098 元。该商店应缴纳的增值税为()。

- A. 2282 元
- B. 2291.96 元
- C. 2448 元
- D. 2477.88 元

答案： A

解析： $66950 \div (1+3\%) \times 3\% + 17098 \div (1+3\%) \times 2\% = 1950 + 332 = 2282$ （元）依据：《税法》教材第 36、49 页。

3. 汽车销售公司销售小轿车时一并向购买方收取的下列款项中，应作为价外费用计算增值税销项税额的是()。

- A. 收取的小轿车改装费
- B. 因代办保险收取的保险费
- C. 因代办牌照收取的车辆牌照费
- D. 因代办缴税收取的车辆购置税税款

答案： A

解析： 《税法》教材第 38 页。

4. 某快递公司取得的下列收入中，应按 5%税率计算缴纳营业税的是()。

- A. 同城快递月饼一盒，收取快递费 10 元
- B. 异地快递一跑步机并代供货商收款，取得收款手续费 20 元

- C. 向一加盟商提供递送网络服务并销售快递单，取得收入 1 万元
D. 受托快递一电脑显示屏，除快递费外，另收取木框包装劳务费 50 元

答案： B

解析： 《税法》教材第 123、131 页。

5. 某大型商场公开征集服务图标，约定首先从参赛作品中评选出 3 件入围作品，各支付 10 万元作为奖励，其著作权归设计者所有；再从中挑选出最佳作品，其著作权转归商场所有，商场支付给设计者转让费 30 万元。李某应征参赛并成为最终胜出者，他应就其所取得的收入缴纳营业税为（）。

- A. 0.3 万元
B. 0.5 万元
C. 1.2 万元
D. 2 万元

答案： B

解析： 《税法》教材第 124、133 页。 $10 \times 5\% = 0.5$ （万元），个人著作权转让免征营业税干扰项：C. $40 \times 3\% = 1.2$ （万元）D. $40 \times 5\% = 2$ （万元）

6. 卷烟批发企业甲 2013 年 1 月批发销售卷烟 500 箱，其中批发给另一卷烟批发企业 300 箱、零售专卖店 150 箱、个体烟摊 50 箱。每箱不含税批发价格为 13000 元。卷烟批发环节的消费税税率为 5%，甲企业应缴纳的消费税为（）。

- A. 32500 元
B. 130000 元
C. 195000 元
D. 325000 元

答案： B

解析： 应纳消费税 $= 13000 \times (150 + 50) \times 5\% = 130000$ （元）依据：《税法》教材第 99、100 页。

7. 甲企业委托乙企业生产木制一次性筷子。甲企业提供的主要原材料实际成本为 12 万元，支付的不含税加工费为 1 万元。乙企业代垫辅料的

不含税金额为 0.87 万元。木制一次性筷子的消费税税率为 5%，乙企业代收代缴消费税的组成计税价格为（）。

- A. 12.63 万元
- B. 13.55 万元
- C. 13.68 万元
- D. 14.6 万元

答案： D

解析： 组成计税价格 $= (12+1+0.87) \div (1-5\%) = 14.6$ （万元）依据：《税法》教材第 111 页。干扰项：A. 组成计税价格 $= 12 \div (1-5\%) = 12.63$ （万元）B. 组成计税价格 $= (12+0.87) \div (1-5\%) = 13.55$ （万元）C. 组成计税价格 $= 13 \div (1-5\%) = 13.68$ （万元）

8. 某演出公司进口舞台设备一套，实付金额折合人民币 185 万元，其中包含单独列出的进口后设备安装费 10 万元、中介经纪费 5 万元；运输保险费无法确定，海关按同类货物同期同程运输费计算的运费为 25 万元。假定关税税率为 20%，该公司进口舞台设备应缴纳的关税为（）。

- A. 34 万元
- B. 35 万元
- C. 40 万元
- D. 40.12 万元

答案： D

解析： 《税法》教材第 155、159 页。 $(185-10+25) \times 1.003 \times 20\% = 40.12$ （万元）干扰项：A. $(185-10-5) \times 20\% = 34$ （万元）B. $(185-10) \times 20\% = 35$ （万元）C. $(185-10+25) \times 20\% = 40$ （万元）

9. 下列情形中，可以享受免征土地增值税税收优惠政策的是（）。

- A. 企业间互换办公用房
- B. 企业转让一栋房产给政府机关用于办公
- C. 房地产开发企业将建造的商品房作价入股某酒店
- D. 居民因省政府批准的文化园项目建设需要而自行转让房地产

答案： D

解析： 依据：《税法》教材第 179、187、188 页。

10. 甲公司 2012 年年初房产原值为 8000 万元，3 月与乙公司签订租赁合同，约定自 2012 年 4 月起将原值 500 万元房产租赁给乙公司，租期 3 年，月租金 2 万元，2012 年 4~6 月为免租使用期间。甲公司所在地计算房产税余值减除比例为 30%，甲公司 2012 年度应缴纳的房产税为（）。

- A. 65.49 万元
- B. 66.21 万元
- C. 66.54 万元
- D. 67.26 万元

答案： C

解析：

$8000 \times (1-30\%) \times 1.2\% \times 1/2 + 7500 \times (1-30\%) \times 1.2\% \times 1/2 = 33.6 + 31.5 = 65.1$ （万元）
 $2 \times 6 \times 12\% = 1.44$ （万元）
 $65.1 + 1.44 = 66.54$ （万元）依据：《税法》教材第 196 页。

11. 某国家级森林公园，2012 年共占地 2000 万平方米，其中行政管理部门办公用房占地 0.1 万平方米，所属酒店占地 1 万平方米、索道经营场所占地 0.5 万平方米。公园所在地城镇土地使用税税率为 2 元/平方米，该公园 2012 年度应缴纳的城镇土地使用税为（）。

- A. 1 万元
- B. 2 万元
- C. 3 万元
- D. 3.2 万元

答案： C

解析： $(1+0.5) \times 2 = 3$ （万元）依据：《税法》教材第 202 页。

12. 村民张某 2012 年起承包耕地面积 3000 平方米。2013 年将其其中 300 平方米用于新建住宅，其余耕地仍和上年一样使用，即 700 平方米用于种植药材，2000 平方米用于种植水稻。当地耕地占用税税率为 25 元/平方米，张某应缴纳的耕地占用税为（）。

- A. 3750 元
- B. 7500 元
- C. 12500 元
- D. 25000 元

答案： A

解析： $300 \times 25 \div 2 = 3750$ （元）依据：《税法》教材第 217 页。

13. 2013 年 2 月，刘某将价值为 120 万元、100 万元的两套房产分别赠与其儿子和对其承担直接赡养义务的好友林某。当地契税税率为 4%，下列关于该赠与行为缴纳税款的表述中，正确的是（）。

- A. 林某应就受赠房产缴纳契税 4 万元
- B. 刘某儿子应就受赠房产缴纳契税 4.8 万元
- C. 刘某应就赠与林某房产缴纳营业税 5 万元
- D. 刘某应就赠与儿子房产缴纳营业税 6 万元

答案： A

解析： 《税法》教材第 135、211 页。

14. 2013 年 6 月王某从汽车 4S 店购置了一辆排气量为 1.8 升的乘用车，支付购车款（含增值税）234000 元并取得“机动车销售统一发票”，支付代收保险费 5000 元并取得保险公司开具的票据，支付购买工具有件价款（含增值税）1000 元并取得汽车 4S 店开具的普通发票。王某应缴纳的车辆购置税为（）。

- A. 20000 元
- B. 20085.47 元
- C. 20512.82 元
- D. 24000 元

答案： B

解析： $(23400 + 1000) \div 1.17 \times 10\% = 20085.47$ （元）依据：《税法》教材第 223 页。干扰项：A. $234000 \div 1.17 \times 10\% = 20000$ （元）
C. $(234000 + 5000 + 1000) \div 1.17 \times 10\% = 20512.82$ （元）
D. $(234000 + 5000 + 1000) \times 10\% = 24000$ （元）

15. 某船运公司 2012 年度拥有旧机动船 5 艘，每艘净吨位 1500 吨；拥有拖船 4 艘，每艘发动机功率 3000 马力。2012 年 7 月购置新机动船 6 艘，每艘净吨位 3000 吨。该公司船舶适用的车船税年税额为：净吨位 201~2000 吨的，每吨 4 元；净吨位 2001~10000 吨的，每吨 5 元。该公司 2012 年度应缴纳的车船税为（）。

- A. 87000 元

- B. 99000 元
- C. 105000 元
- D. 123000 元

答案： A

解析： $(4 \times 1500 \times 5) + (4 \times 3000 \div 2 \times 4 \times 50\%) + (5 \times 3000 \times 6 \times 6 \div 12) = 87000$ （元）

依据：《税法》教材第 228、229 页。干扰项：

- B. $(4 \times 1500 \times 5) + (4 \times 3000 \div 2 \times 4) + (5 \times 3000 \times 6 \times 6 \div 12) = 99000$ （元）
- C. $(4 \times 1500 \times 5) + (5 \times 3000 \div 2 \times 4) + (5 \times 3000 \times 6 \times 6 \div 12) = 105000$ （元）
- D. $(4 \times 1500 \times 5) + (4 \times 3000 \times 4) + (5 \times 3000 \times 6 \times 6 \div 12) = 123000$ （元）

16. 下列合同中，属于印花税征税范围的是（）。

- A. 供用电合同
- B. 融资租赁合同
- C. 人寿保险合同
- D. 法律咨询合同

答案： B

解析： 《税法》教材第 234 页。

17. 企业从事下列项目取得的所得中，减半征收企业所得税的是（）。

- A. 饲养家禽
- B. 远洋捕捞
- C. 海水养殖
- D. 种植中药材

答案： C

解析： 《税法》教材第 284 页。

18. 企业处置资产的下列情形中，应视同销售确定企业所得税应税收入的是（）。

- A. 将资产用于股息分配
- B. 将资产用于生产另一产品
- C. 将资产从总机构转移至分支机构
- D. 将资产用途由自用转为经营性租赁

答案： A

解析： 依据：《税法》教材第 251 页。

19. 年所得在 12 万元以上的个人自行申报纳税时，应当填写《个人所得税纳税申报表》，填写该表时应对各项所得计算年所得。下列关于年所得计算的表述中，正确的是（）。

- A. 股票转让所得不计算填报年所得
- B. 工资薪金所得按照已减除费用及附加费用后的收入额计算年所得
- C. 劳务报酬所得允许减除纳税人在提供劳务时缴纳的有关税费后计算年所得
- D. 纳税人一次取得跨年度财产租赁所得，应全部视为实际取得所得年度的所得

答案： D

解析： 《税法》教材第 370 页。

20. 2013 年 2 月，张某通过股票交易账户在二级市场购进甲上市公司股票 100000 股，成交价格为每股 12 元。同年 4 月因甲上市公司进行 2012 年度利润分配取得 35000 元分红所得。同年 7 月张某以每股 12.8 元的价格将股票全部转让。下列关于张某纳税事项的表述中，正确的是（）。

- A. 2 月购进股票时应缴纳的印花税为 1200 元
- B. 4 月取得分红所得时应缴纳的个人所得税为 3500 元
- C. 7 月转让股票时应缴纳的个人所得税为 8000 元
- D. 7 月转让股票时应缴纳的印花税为 2560 元

答案： B

解析： $35000 \times 50\% \times 20\% = 3500$ （元）依据：《税法》教材第 239、333、367 页。干扰项：A. $100000 \times 12 \times 1\% = 1200$ （元）

C. $100000 \times (12.8 - 12) \times 10\% = 8000$ （元）D. $100000 \times 12.8 \times 2\% = 2560$ （元）

21. 下列关于税务登记时限的表述中，正确的是（）。

- A. 从事生产经营的纳税人，应当自领取营业执照之日起 10 日内办理税务登记
- B. 从事生产经营以外的纳税人，应当自纳税义务发生之日起 15 日内办理税务登记

- C. 税务登记内容发生变化的，应当自变更营业执照之日起 20 日内办理变更税务登记
- D. 境外企业在中国境内提供劳务的，应当自项目合同签订之日起 30 日内办理税务登记

答案： D

解析： 《税法》教材第 392、394 页。

22. 税务机关采取的下列措施中，属于税收保全措施的是()。

- A. 查封纳税人的价值相当于应纳税款的商品或货物
- B. 书面通知纳税人的开户银行从其银行存款中扣缴税款
- C. 拍卖纳税人其价值相当于应纳税款的商品用以抵缴税款
- D. 对纳税人逃避纳税义务的行为处以 2000 元以上 5000 元以下的罚款

答案： A

解析： 《税法》教材第 408 页。

23. 在税务行政复议期间发生的下列情形中，应当终止行政复议的是()。

- A. 作为申请人的公民下落不明的
- B. 申请人要求撤回行政复议申请，行政复议机构准予撤回的
- C. 案件涉及法律适用问题，需要有权机关作出解释或者确认的
- D. 作为申请人的公民死亡，其近亲属尚未确定是否参加行政复议的

答案： B

解析： 《税法》教材第 448 页。

24. 税种认定登记是由主管税务机关根据纳税人的生产经营项目进行适用税种、税目和税率的鉴定。下列税务机构中，有权进行税种认定登记的是()。

- A. 县国家税务局
- B. 县国家税务局征管股
- C. 县国家税务局征收分局
- D. 县国家税务局直属税务所

答案： A

解析： 《税法》教材第 458 页。

多项选择题(每题 1.5 分)

25. 下列税种中，采用比例税率征收的有()。

- A. 消费税
- B. 营业税
- C. 城镇土地使用税
- D. 城市维护建设税

答案： ABD

解析： 《税法》教材第 9 页。

26. 加油站通过加油机加注的下列汽油，在计算增值税时允许扣除的有()。

- A. 加油站检测用油
- B. 加油站本身倒库油
- C. 为客户车辆加注的汽油
- D. 经主管税务机关确定的加油站自有车辆自油

答案： ABD

解析： 《税法》教材第 52、53 页。

27. 企业出口的下列应税消费品中，属于消费税出口免税并退税范围的有()。

- A. 生产企业委托外贸企业代理出口的应税消费品
- B. 有出口经营权的生产企业自营出口的应税消费品
- C. 有出口经营权的外贸企业购进用于直接出口的应税消费品 ‘
- D. 有出口经营权的外贸企业受其他外贸企业委托代理出口的应税消费品

答案： CD

解析： 《税法》教材第 114 页。

28. 下列收入中，应按金融保险业税目计算缴纳营业税的有()。

- A. 银行取得的逾期贷款罚息收入
- B. 银行取得的同业拆借利息收入
- C. 企业委托银行贷款取得的利息收入
- D. 银行经办委托贷款业务取得的手续费收入

答案： ACD

解析： 《税法》教材第 122、126、134 页。

29. 下列关于特殊进口货物关税完税价格确定的表述中，符合我国关税规定的有（）。

- A. 某高校转让 2 年前免税进口的检测设备，以原入境到岸价作为完税价格
- B. 某外商在境内参展时直接出售给顾客的参展化妆品，以海关审定留购价作为完税价格
- C. 某医院接受香港赛马会无偿捐赠的救护车辆，以一般进口货物估价办法估定完税价格
- D. 某石油企业以支付租金方式从境外承租的海上钻井平台，以海关审定的租金作为完税价格

答案： BCD

解析： 《税法》教材第 158 页。

30. 下列情形中，应由房产代管人或者使用人缴纳房产税的有（）。

- A. 房屋产权未确定的
- B. 房屋租典纠纷未解决的
- C. 房屋承典人不在房屋所在地的
- D. 房屋产权所有人不在房屋所在地的

答案： ABCD

解析： 《税法》教材第 194 页。

31. 2012 年 8 月，甲公司与乙金融租赁公司签订融资性售后回租合同，约定将一栋办公楼出售给乙公司，甲公司再向乙公司租回使用，租赁期限 1 年，2013 年 9 月甲公司又回购该办公楼。下列关于该业务纳税义务的表述中，正确的有（）。

- A. 甲公司出售办公楼应缴纳营业税

- B. 乙公司承受办公楼权属应缴纳契税
- C. 甲公司回购办公楼应缴纳契税
- D. 甲、乙公司签订合同应缴纳印花税

答案： BD

解析： 《税法》教材第 136、213 页。

32. 2008 年 3 月，钱某支付 80 万元购置一套 50 平方米住房；2013 年 8 月钱某将该房作价 130 万元，与孙某价值 150 万元的住房进行交换，钱某支付孙某差价 20 万元。当地契税税率 4%，产权转移书据印花税税率 0.05%，下列关于钱某在房产交换行为中应负纳税义务的表述中，正确的有（）。

- A. 钱某免缴土地增值税
- B. 钱某应缴纳契税 0.8 万元
- C. 钱某应缴纳营业税 2.5 万元
- D. 钱某应缴纳印花税 0.04 万元

答案： AB

解析： 《税法》教材第 128、145、179、210、238 页。居民个人互换房产免予缴纳土地增值税契税： $20 \times 4\% = 0.8$ （万元）转让超过 5 年的普通住宅免予缴纳营业税印花税： $80 \times 0.05\% = 0.04$ （万元）

33. 下列合同中，免征印花税的有（）。

- A. 贴息贷款合同
- B. 仓储保管合同
- C. 农牧业保险合同
- D. 建设工程勘察合同

答案： AC

解析： 《税法》教材第 234、240 页。

34. 企业发生的下列损失中，应以清单申报的方式申请企业所得税税前扣除的有（）。

- A. 股权转让损失
- B. 存货正常损耗
- C. 企业应收款项坏账损失

D. 固定资产超过使用年限正常报废清理损失

答案： BD

解析： 《税法》教材第 274、276 页。

35. 李某于 2013 年 5 月出租一套位于市中心的自有房产用于他人居住，租赁期为 1 年，租金为每月 5000 元。2013 年 6 月李某花费 2000 元对房产进行了修缮，取得的当月租金已按规定缴纳了相关税费，税费支出均已取得合法有效凭证。下列关于李某 2013 年 6 月取得的租金收入应纳税事项的表述中，正确的有（）。

- A. 应缴纳营业税 75 元
- B. 应缴纳房产税 200 元
- C. 应缴纳地方教育附加 1.5 元
- D. 应缴纳城市维护建设税和教育费附加合计 7.5 元

答案： ABCD

解析： 《税法》教材第 195 页。A. $5000 \times 3\% \times 50\% = 75$ （元）B. $5000 \times 4\% = 200$ （元）C. $5000 \times 3\% \times 50\% \times 2\% = 1.5$ （元）D. $5000 \times 3\% \times 50\% \times (7\% + 3\%) = 7.5$ （元）

36. 下列纳税申报方式中，符合税收征收管理法规定的有（）。

- A. 直接申报
- B. 网上申报
- C. 邮寄申报
- D. 口头申报

答案： ABC

解析： 《税法》教材第 400 页。

37. 税务行政复议机关可以对某些税务行政复议事项进行调解。以下符合税务行政复议调解要求的有（）。

- A. 遵循客观、公正和合理的原则
- B. 尊重申请人和被申请人的意愿
- C. 在查明案件事实的基础上进行
- D. 不得损害社会公共利益和他人合法权益

答案： ABCD

解析： 《税法》教材第 449 页。

38. 下列税务代理业务中，属于涉税鉴证业务范围的有（）。

- A. 研发费用加计扣除的鉴证
- B. 企业所得税财产损失的鉴证
- C. 企业所得税税前弥补亏损的鉴证
- D. 企业所得税汇算清缴纳税申报的鉴证

答案： ABCD

解析： 《税法》教材第 456 页。

计算分析题(每题 5 分)

39.

(本小题 6 分。)

某礼花厂 2013 年 1 月发生以下业务：(1)月初库存外购已税鞭炮的金额 为 12000 元，当月购进已税鞭炮 300 箱，增值税专用发票上注明的每箱 购进金额为 300 元。月末库存外购已税鞭炮的金额为 8000 元。其余为 当月生产领用。(2)当月生产甲鞭炮 120 箱，销售给 A 商贸公司 100 箱， 每箱不含税销售价格为 800 元；其余 20 箱通过该企业自设非独立核算 门市部销售，每箱不含税销售价格为 850 元。(3)当月生产乙鞭炮 500 箱，销售给 B 商贸公司 250 箱，每箱销售价格为 1100 元；将 200 箱换 取火药厂的火药，双方按易货价格开具了增值税专用发票；剩余的 50 箱作为福利发给职工。(其他相关资料：上述增值税专用发票的抵扣联 均已经过认证；鞭炮的消费税税率为 15%。)

要求：根据上述资料，按照下列序号计算回答问题，每问需计算出合计 数。

- (1) 计算礼花厂销售给 A 商贸公司鞭炮应缴纳的消费税。
- (2) 计算礼花厂销售给 B 商贸公司鞭炮应缴纳的消费税。
- (3) 计算礼花厂门市部销售鞭炮应缴纳的消费税。
- (4) 计算礼花厂用鞭炮换取原材料应缴纳的消费税。
- (5) 计算礼花厂将鞭炮作为福利发放应缴纳的消费税。
- (6) 计算礼花厂当月允许扣除的已纳消费税。
- (7) 计算礼花厂当月实际应缴纳的消费税。



答案：

正确答案：(1) 销售给 A 商贸公司鞭炮应缴纳的消费税

$=800 \times 100 \times 15\% = 80000 \times 15\% = 12000$ （元）(2) 销售给 B 商贸公司鞭炮应缴

纳的消费税 $=1100 \times 250 \times 15\% = 275000 \times 15\% = 41250$ （元）(3) 门市部销售鞭

炮应缴纳的消费税 $=850 \times 20 \times 15\% = 17000 \times 15\% = 2550$ （元）(4) 用鞭炮换取

原材料应缴纳的消费税 $=1100 \times 200 \times 15\% = 220000 \times 15\% = 33000$ （元）(5) 将

鞭炮作为福利发放应缴纳的消费税 $=1100 \times 250 \times 15\% = 55000 \times 15\% = 8250$ （元）

(6) 当月允许扣除的已纳消费税 $= (12000 + 300 \times 300 - 8000) \times 15\% = 14100$ （元）

(7) 当月实际应缴纳消费税

$= 12000 + 41250 + 2550 + 33000 + 8250 - 14100 = 82950$ （元）

解析： 依据：《税法》教材第 106、108、112 页。

40.

（本小题 6 分。）

2013 年 7 月的一个周末，小明和他父母一起，到一海岛度假村作自驾游。

行程中发生以下开销：(1) 周六清早，他们先到汽车维修中心取回已做完保养的自家车，支付更换刹车片费用 300 元，支付清洗油路费用 200 元；

又顺道到维修中心附设独立核算的洗车行洗车，支付洗车费 20 元。

(2) 出城上高速时，一家人先到高速公路服务站餐饮部用早餐，合计花费 100 元，另支付 50 元购得一箱矿泉水放入后备厢。(3) 出高速时，支

付高速公路通行费 80 元。(4) 出高速后即是码头，自家车不准上海岛，

只得支付 20 元寄存在码头停车场，该停车场由一失去左臂的退伍军人

自营管理。(5) 顾客可从码头坐轮渡到海岛，往返每人 50 元，也可乘坐

海岛旅游公司提供的旅游快艇到海岛，往返每人 100 元。在小明的坚持

下，他妈陪小明坐了快艇，他爸独自坐轮渡，一家人最后在海岛上会合。

（其他相关资料：不考虑起征点因素、“营业税改征增值税试点”因素。）

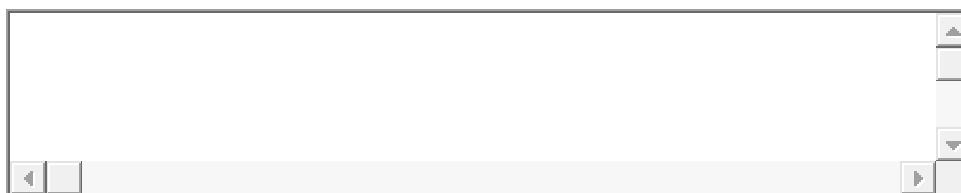
要求：根据上述资料，按照下列序号计算回答问题，每问需计算出合计数。

(1) 计算汽车维修中心及洗车行取得的收入应缴纳的营业税。

(2) 计算高速公路服务站餐饮部取得的收入应缴纳的营业税。

(3) 计算高速公路通行费收入应缴纳的营业税。

- (4) 计算停车场收入应缴纳的营业税。
(5) 计算轮渡收入应缴纳的营业税。
(6) 计算旅游快艇收入应缴纳的营业税。



答案：

(1) 汽车维修中心和洗车行取得收入应缴纳的营业税 = $20 \times 5\% = 1$ (元) (2) 餐饮部取得收入应缴纳的营业税 = $100 \times 5\% = 5$ (元) (3) 高速公路通行费收入应缴纳的营业税 = $80 \times 3\% = 2.4$ (元) (4) 停车场收入应缴纳的营业税 = 0 元 (5) 轮渡收入应缴纳的营业税 = $50 \times 3\% = 1.5$ (元) (6) 旅游快艇收入应缴纳的营业税 = $200 \times 5\% = 10$ (元)

解析： 依据：《税法》教材第 121、122、124、128 页。

41.

(本小题 6 分，可以选用中文或英文解答，如使用英文解答，须全部使用英文，答题正确的，增加 5 分，最高得分为 11 分。)

2013 年 7 月，某市税务机关拟对辖区内某房地产开发公司开发的房产项目进行土地增值税清算。该房地产开发公司提供该房产开发项目的资料如下：(1) 2011 年 3 月以 8000 万元拍得用于该房地产开发项目的一宗土地，并缴纳契税；因闲置 1 年，支付土地闲置费 400 万元。(2) 2012 年 5 月开始动工建设，发生开发成本 5000 万元；银行贷款凭证显示利息支出 1000 万元。(3) 2013 年 6 月项目已销售可售建筑面积的 800，共计取得收入 20000 万元；可售建筑面积的 20% 投资人股某酒店，约定共担风险、共享收益。(4) 公司已按照 3% 的预征率预缴了土地增值税 600 万元，并聘请税务中介机构对该项目土地增值税进行审核鉴证。税务中介机构提供了鉴证报告。(其他相关资料：当地适用的契税税率为 5%，省级政府规定其他开发费用的扣除比例为 5%。)

要求：

根据上述资料，按照下列序号计算回答问题，如有计算，需计算出合计数。(1) 简要说明税务机关要求该公司进行土地增值税清算的理由。(2) 计算该公司清算土地增值税时允许扣除的土地使用权支付金额。(3) 计算该公司清算土地增值税时允许扣除的营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

(4) 计算该公司清算土地增值税时补缴的土地增值税。

(5) 回答税务机关能否对清算补缴的土地增值税征收滞纳金，简要说明理由。

(6) 回答税务机关对税务中介机构出具的鉴证报告，在什么条件下可以采信。

答案：

(1) 房地产公司直接销售可售建筑面积已达到 80%，剩余 20% 部分对外投资，视同销售。已完成全部销售，应进行土地增值税清算。(2) 允许扣除的土地使用权支付金额 = $8000 \times (1 + 5\%) = 8400$ (万元) (3) 允许扣除的营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加

= $20000 \times 5\% \times (1 + 7\% + 3\% + 2\%) = 1120$ (万元) (4) 允许扣除的项目金额合计 = $8400 + 5000 + 1000 + (8400 + 5000) \times 5\% + 1120 + (8400 + 5000) \times 20\% = 14400 + 670 + 1120 + 2680 = 18870$ (万元) 收入合计 = $20000 \div 80\% \times (20\% + 80\%) = 25000$ (万元) 增值率 = $(25000 - 18870) \div 18870 = 6130 \div 18870 = 32.49\%$ 土地增值税 = $6130 \times 30\% = 1839$ (万元) 补缴土地增值税 = $1839 - 600 = 1239$ (万元) (5)

纳税人按规定预交土地增值税后，清算补缴的土地增值税，在主管税务机关规定的期限内补缴的，不加收滞纳金。(6) 税务中介机构按照税务机关规定的格式和要求对审核鉴证情况出具的鉴证报告，税务机关可以采信。

解析： 依据：《税法》教材第 124、181、182、186、187 页。

42.

(本小题 6 分。)

中国公民张某自 2008 年起任国内某上市公司高级工程师，2012 年取得的部分收入如下：(1) 1 月取得任职公司支付的工资 7500 元，另取得地区津贴 1600 元，差旅费津贴 1500 元。(2) 公司于 2010 年实行股票期权计划。2010 年 1 月 11 日张先生获得公司授予的股票期权 10000 份 (该期权不可公开交易)，授予价格为每份 6 元。当日公司股票的收盘价为 7.68 元。公司规定的股票期权行权期限是 2012 年 2 月 10 日至 9 月 10 日。张某于 2012 年 2 月 13 日对 4000 份股票期权实施行权，当日公司股票的收盘价为 9.6 元。(3) 5 月份取得财政部发行国债的利息 1200 元，

取得 2011 年某省发行的地方政府债券的利息 560 元，取得某国内上市公司发行的公司债券利息 750 元。(4)7 月 9 日张某对剩余的股票期权全部实施行权，当日股票收盘价 10.8 元。

要求：根据上述资料，按照下列序号计算回答问题，每问需计算合计数。

- (1) 计算 1 月份张某取得工资、津贴收入应缴纳的个人所得税。
- (2) 计算 2 月份张某实施股票期权行权应缴纳的个人所得税。
- (3) 计算 5 月份张某取得的各项利息收入应缴纳的个人所得税。
- (4) 计算 7 月份张某实施股票期权行权应缴纳的个人所得税。附：工资、薪金所得个人所得税税率表（部分）

级数	全月含税应纳税所得额	税率（%）	速算扣除数
1	不超过 1 500 元的	3	0
2	超过 1 500 ~4 500 元的部分	10	105
3	超过 4 500 ~9 000 元的部分	20	555

答案：

(1) 1 月份张某取得工资、津贴应缴纳的个人所得税当月应税所得 = 7500 + 1600 = 9100（元）当月应缴纳的个人所得税 = (9100 - 3500) * 20% - 555 = 565（元）(2) 2 月张某实施股票期权行权应缴纳的个人所得税行权取得的所得额 = 4000 * (9.6 - 6) = 14400（元）应缴纳的个人所得税 = 14400 ÷ 12 * 3% * 12 = 432（元）(3) 5 月份张某取得的各项利息收入应缴纳的个人所得税 = 750 * 20% = 150（元）(4) 7 月份张某实施股票期权行权应缴纳的个人所得税 2 月第 1 次行权所得额 = 4000 * (9.6 - 6) = 14400（元）7 月第 2 次行权所得额 = 6000 * (10.8 - 6) = 28800（元）7 月实施股票期权行权应缴纳的个人所得税 = [(14400 + 28800) ÷ 12 * 10% - 105] * 12 - 432 = 2628（元）

解析： 依据：《税法》教材第 330、334、343、357~359、365 页。

综合题(每题 10 分)

43.

（本小题 16 分。）

某石化生产企业为增值税一般纳税人，2013年6月生产经营业务如下：
(1)开采原油50万吨；对外销售原油8万吨并取得不含税销售收入9600万元，用开采的同类原油30万吨加工生产成汽油7.2万吨。(2)进口原油40万吨，用于加工生产成汽油11.6万吨；进口原油共支付买价72000万元、运抵我国海关入境前的运输费320万元、装卸费用60万元、保险费110万元。(3)购置炼油机器设备10台，每台单价26万元，取得增值税专用发票上注明价款共计260万元、增值税进项税额44.2万元；支付运输费用4万元并取得普通发票。(4)批发销售汽油16万吨，开具增值税专用发票取得不含税销售收入96000万元，开具普通发票取得送货运输费收入4914万元。(5)直接零售给消费者个人汽油2.8万吨，开具普通发票取得含税销售收入21000万元。(6)销售使用过的未抵扣增值税进项税额的机器设备6台，开具普通发票取得含税销售收入17.68万元。（其他相关资料：假定原油资源税税率8%、关税税率2%，汽油1吨=1388升，消费税税率1元/升，不考虑“营业税改征增值税”试点因素，上述相关票据均已经过比对认证。）

要求：

根据上述相关资料，按顺序回答下列问题，如有计算，每问需计算出合计数。

- (1)计算该企业6月份应缴纳的资源税税额。
- (2)计算销售原油应缴纳的增值税税额
- (3)计算进口原油应缴纳的关税税额。
- (4)计算进口原油应缴纳的增值税税额。
- (5)计算购进机器设备应抵扣的增值税进项税额。
- (6)计算批发销售汽油的增值税销项税额。
- (7)计算批发销售汽油应缴纳的消费税税额。
- (8)计算零售汽油的增值税销项税额。
- (9)计算零售汽油应缴纳的消费税税额。
- (10)计算销售机器设备应缴纳的增值税税额。(11)计算该石化生产企业6月份共计应缴纳的增值税税额。

答案：

正确答案：(1) 该企业 6 月份应缴纳的资源税额
 $= (9600 + 30 \times 9600 / 8) \times 8\% = 3648$ （万元）(2) 销售原油应缴纳的增值税额
 $= 9600 \times 17\% = 1632$ （万元）(3) 进口原油应缴纳的关税
 $= (72000 + 320 + 60 + 110) \times 2\% = 1449.8$ （万元）(4) 进口原油应缴纳的增值税
 $= (72000 + 320 + 60 + 110 + 1449.8) \times 17\% = 12569.77$ （万元）(5) 购进机器设备应抵扣的进项税额 $= 44.2 + 4 \times 7\% = 44.48$ （万元）(6) 批发销售汽油的销项税额 $= [96000 + 4914 \div (1 + 17\%)] \times 17\% = 17034$ （万元）(7) 批发销售汽油应缴纳的消费税额 $= 16 \times 1388 \times 1 = 22208$ （万元）(8) 零售汽油的销项税额 $= [21000 \div (1 + 17\%)] \times 17\% = 3051.28$ （万元）(9) 零售汽油应缴纳的消费税额 $= 2.8 \times 1388 \times 1 = 3886.4$ （万元）(10) 销售使用过机器设备应缴纳的增值税额 $= 17.68 \div (1 + 4\%) \times 4\% \times 50\% = 0.34$ （万元）(11) 该石化生产企业 6 月份共计应缴纳的增值税额
 $= 1632 + 17034 + 3051.28 + 0.34 - 12569.77 - 44.48 = 9103.37$ （万元）

解析： 依据：《税法》教材第 34、36、37、42、44、102、104、107、155、156、160、172、174 页。

44.

（本小题 15 分。）

某外资持股 25% 的重型机械生产企业，2012 年全年主营业务收入 7500 万元，其他业务收入 2300 万元，营业外收入 1200 万元，主营业务成本 6000 万元，其他业务成本 1300 万元，营业外支出 800 万元，营业税金及附加 420 万元，销售费用 1800 万元，管理费用 1200 万元，财务费用 180 万元，投资收益 1700 万元。当年发生的部分具体业务如下：(1) 将两台重型机械设备通过市政府捐赠给贫困地区用于公共设施建设。“营业外支出”中已列支两台设备的成本及对应的销项税额合计 247.6 万元。每台设备市场售价为 140 万元（不含增值税）。(2) 向 95% 持股的境内子公司转让一项账面余值（计税基础）为 500 万元的专利技术，取得转让收入 700 万元，该项转让已经省科技部门认定登记。(3) 实际发放职工工资 1400 万元，发生职工福利费支出 200 万元，拨缴工会经费 30 万元并取得专用收据，发生职工教育经费支出 25 万元，以前年度累计结转至本年的职工教育经费扣除额为 5 万元。(4) 发生广告支出 1542 万元。发生业务招待费支出 90 万元，其中有 20 万元未取得合法票据。(5) 从事《国家重点支持的高新技术领域》规定项目的研究开发活动，对研发费用实行专账管理，发生研发费用支出 200 万元（含委托某研究所研发支付的委托研发费用 80 万元）。(6) 就 2011 年税后利润向全体股东分配股息 1000 万元，另向境外股东支付特许权使用费 50 万元。（其他相

关资料：除非特别说明，各扣除项目均已取得有效凭证，相关优惠已办理必要手续，不考虑“营业税改征增值税”试点和税收协定的影响。）
要求：根据上述资料，按照要求(1)至要求(7)回答下列问题，如有计算，每问需计算出合计数。

- (1) 计算业务(1)应调整的应纳税所得额。
- (2) 计算业务(2)应调整的应纳税所得额。
- (3) 计算业务(3)应调整的应纳税所得额。
- (4) 计算业务(4)应调整的应纳税所得额。
- (5) 计算业务(5)应调整的应纳税所得额。
- (6) 计算业务(6)应扣缴的营业税税额、预提所得税税额。
- (7) 计算该企业 2012 年应纳企业所得税税额。

答案：

(1) 会计利润

$=7500+2300+1200-6000-1300-800-420-1800-1200-180+1700=1000$ （万元）
公益性捐赠的扣除限额 $=1000 \times 12\% = 120$ （万元）
应调增应纳税所得额 $=247.6-120=127.6$ （万元）
另外，捐赠设备视同销售处理。视同销售收入应调增应纳税所得额 $=140 \times 2=280$ （万元）
视同销售成本应调减应纳税所得额 $=100 \times 2=200$ （万元）
合计调增应纳税所得

$=127.6+280-200=207.6$ （万元）
(2) 应调减应纳税所得额 $=200$ （万元）
居民企业从直接或间接持有股权之和达到 100%的关联方取得的技术转让所得，不享受技术转让减免企业所得税的优惠政策。95%的持股比例下，可以享受转让所得不超过 500 万元部分免征企业所得税的优惠政策。

(3) 可以扣除的福利费限额 $=1400 \times 14\% = 196$ （万元）
应调增应纳税所得额 $=200-196=4$ （万元）
可以扣除的工会经费限额 $=1400 \times 2\% = 28$ （万元）
应调增应纳税所得额 $=30-28=2$ （万元）
可以扣除的教育经费限额

$=1400 \times 2.5\% = 35$ （万元）
教育经费支出可全额扣除，并可扣除上年结转的扣除额 5 万元，应调减应纳税所得额 5 万元。
(4) 计算广告费和业务宣传费扣除的基数 $=7500+2300+280=10080$ （万元）
可以扣除的广告费限额 $=10080 \times 15\% = 1512$ （万元）
当年发生的 1542 万元广告费应作纳税调增。
应调增应纳税所得额 $=1542-1512=30$ （万元）
可以扣除的业务招待费限额 $1=10080 \times 5\text{‰} = 50.4$ （万元）
可以扣除的业务招待费限额

$2 = (90 - 20) \times 60\% = 42$ （万元）扣除限额为 42 万元。应调增应纳税所得额
 $= 90 - 42 - 48$ （万元）(5) 研发费用加计扣除应调减应纳税所得额
 $= 200 \times 50\% = 100$ （万元）(6) 分配股息应扣缴境外股东预提所得税预提所
得税 $= 1000 \times 25\% \times 10\% = 25$ （万元）支付特许权使用费应扣缴营业税：营业
税 $= 50 \times 5\% = 2.5$ （万元）支付特许权使用费应扣缴预提所得税：预提所得
税 $= 50 \times 10\% = 5$ （万元）合计应扣缴的预提所得税 $= 25 + 5 = 30$ （万元）(7) 会
计利润 $= 1000$ （万元）应纳税所得额
 $= 1000 + 4 + 2 - 5 + 30 + 48 - 100 + 207.6 - 200 = 986.6$ （万元）应纳所得税税额
 $= 986.6 \times 25\% = 246.65$ （万元）

解析： 依据：《税法》教材第 121、124、249、251、258～260、262、
285、287、288、295 页。